

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4359/2530

บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด
บริษัทเชียงใหม่ โซตนา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 821

การที่ ข. ซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัทจำเลยและปัจจุบันยังคงเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตลอดมา ได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์โดยแสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลย เมื่อโจทก์จัดส่งสินค้าแก่จำเลย จำเลยมิได้ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าหรือจัดส่งสินค้าคืนโจทก์ในเวลาอันควร ทั้งผู้จัดการจำเลยก็รับรู้ตลอดว่า ข. สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แต่มิได้หักทวงพฤติการณ์เท่ากับจำเลยได้ยอมรับรู้ให้ ข. เชิดตัวเองเพื่อให้โจทก์หลงเชื่อว่า ข. เป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงต้องผูกพันรับผิดชอบโจทก์ในการกระทำของ ข..

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระราคาสินค้าที่จำเลยซื้อจากโจทก์และค่าขนส่งสินค้าดังกล่าวซึ่งมีการวางมัดจำไว้เพียงบางส่วนและยังคงค้างชำระอยู่เป็นเงิน ๔๒,๖๒๔ บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ๗,๙๙๒ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๖๑๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือนจากต้นเงิน ๔๒,๖๒๔ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์และไม่เคยชำระเงินมัดจำให้โจทก์ ความจริงโจทก์ขายสินค้าดังกล่าวให้นายชาญชัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๐,๖๑๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือนจากต้นเงิน ๔๒,๖๒๔ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าได้ความจากนายสันติพยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของโจทก์ว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นายชาญชัย ไปติดต่อซื้อสินค้ากับพยานโดยแสดงนามบัตรว่าทำงานกับจำเลยตามเอกสารหมายเลข ๑๖ เนื่องจากไม่มีสินค้าในตอนนั้น นายชาญชัยจึงทำสัญญาซื้อสินค้ากับโจทก์พร้อมกับวางเงินมัดจำจำนวน ๑๐,๖๕๖ บาท ไว้ตามเอกสารหมายเลข ๑๗ และ จ.๑๑ หลังจากนั้นประมาณ ๒ เดือนเมื่อสินค้าตามสั่งมาจากต่างประเทศ จึงได้จัดส่งสินค้าให้จำเลยซึ่งนายกิตติผู้จัดการสาขาบริษัทสากลทรานสปอร์ตเคชั่น จำกัด ได้รับขนสินค้าโจทก์ส่งแก่จำเลยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๒๕ ตามเอกสารหมายเลข ป.จ. ๑ แล้วนั้น เห็นว่า หากจำเลยมิได้รู้เห็นการสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ อย่างน้อยเมื่อจำเลยได้รับสินค้าจากโจทก์ก็ควรแจ้งหรือจัดส่งสินค้าคืนโจทก์ในเวลาอันสมควร มิใช่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเป็นเวลานานกว่าปี ต่อเมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข ๑๒ จำเลยจึงเพิ่งจะตอบปฏิเสธ ถึงกระนั้นนายอานนท์ผู้จัดการจำเลยก็รับรู้ตลอดว่า นายชาญชัยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์และมิได้หักทวง พิจารณากรณีนี้นายชาญชัยเคยเป็นกรรมการ

จำเลย และปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของจำเลย กับได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
จำเลยตลอดมา ประกอบกับจำเลยมิได้ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าโจทก์เป็นเวลานานกว่า
ปี จึงมีพฤติการณ์เท่ากับว่าจำเลยได้รับรู้ยอมให้นายชาญชัยเชิดตัวเองเพื่อให้โจทก์
หลงเชื่อว่านายชาญชัยเป็นตัวแทนของจำเลยกระทำของนายชาญชัยดังกล่าว จำเลย
จึงต้องผูกพันรับผิดชอบโจทก์

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมิทัต)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายพีรพล พิทยวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ